

Seguridad Social

TEMA 9· FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Marco constitucional y normativo que garantiza la protección social de toda la ciudadanía trabajadora en España.

- ❏ **Art. 41 CE:** "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad."



Principios del Sistema de la Seguridad Social

El sistema de la SS protege tanto a quienes cotizan como a quienes no lo hacen, articulándose en dos niveles complementarios.

Nivel Contributivo

Para personas trabajadoras y sus familias que desarrollan una actividad profesional por cuenta ajena o propia y cotizan a la Seguridad Social.

Nivel No Contributivo

Para personas en situación de necesidad que no cotizan o no han alcanzado el período mínimo. Financiado mediante impuestos generales del Estado.

El sistema constituye el **fundamento del Estado del Bienestar** en los países occidentales, garantizando protección ante enfermedad, accidente, jubilación, desempleo, orfandad y otras situaciones de necesidad.

Entidades Gestoras de la Seguridad Social

INSS

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Gestiona y administra las **prestaciones económicas** del sistema.

SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal. Gestiona y controla las **prestaciones por desempleo**.

TGSS

Tesorería General de la SS. Gestiona los **recursos económicos**, afiliaciones, altas y bajas de personas trabajadoras.

IMSERSO

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Gestiona **pensiones no contributivas** y servicios complementarios para mayores.

ISM

Instituto Social de la Marina. Gestiona las prestaciones del **sector marítimo-pesquero**.

Entidades Colaboradoras y la ITSS

ITSS — Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Vigila el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social, exige responsabilidades e imparte asesoramiento a empresas y personas trabajadoras.



Entidades colaboradoras

→ *Mutuas de AT y EP*

Gestionan los servicios relacionados con **accidentes de trabajo (AT)** y **enfermedades profesionales (EP)**.

→ *Empresas colaboradoras*

Abonan directamente las prestaciones de **incapacidad temporal (IT)**, que posteriormente son reintegradas por la Seguridad Social.

Obligaciones de la Empresa y Prestaciones de la SS

Obligaciones de la empresa

01

Inscripción

Requisito previo e indispensable antes de iniciar la actividad empresarial.

02

Afiliación y altas/bajas

Tramitar la afiliación, alta, baja y variación de datos de las personas trabajadoras.

03

Cotización

Ingresar las cuotas propias y las de los trabajadores en la Tesorería territorial de la SS.

Tipos de prestaciones

En especie

Asistencia sanitaria, prestación farmacéutica para la persona trabajadora, cónyuge, hijos, pensionistas y desempleados.

Económicas

Pago periódico: incapacidad temporal, jubilación, desempleo, riesgo embarazo, incapacidad permanente, IMV, etc.



Incapacidad Temporal (IT)

La **baja laboral** impide temporalmente asistir al trabajo durante al menos un día, a causa de enfermedad o accidente. Existen dos tipos según el origen de la contingencia:

Contingencias Comunes

La baja **NO** está relacionada con el trabajo.

- Enfermedad común (ej. gripe, resfriado)
- Accidente no laboral (ej. esguince en fin de semana)

Contingencias Profesionales

La baja está directamente vinculada al trabajo.

- Accidente laboral (ej. caída de escalera en el trabajo)
- Enfermedad profesional (ej. túnel carpiano, silicosis)



IT: Requisitos, Duración y Cuantía

La IT tiene una duración máxima de **12 meses prorrogables 6 más**.
Transcurrido ese plazo: alta médica, prórroga adicional de 6 meses o reconocimiento de incapacidad permanente.

- ❏ **Recuerda:** En contingencias comunes, los 3 primeros días no se cobran (salvo mejora por convenio colectivo). En accidente laboral, el primer día de baja lo cubre la empresa con salario íntegro.

Incapacidad Permanente (IP)

Situación de una persona trabajadora con una **lesión grave y definitiva** que reduce su capacidad laboral de forma parcial o total. Existen cuatro grados:

1

Parcial

Reducción $\geq 33\%$ del rendimiento habitual. **Indemnización:** 24 mensualidades de la BR de IT.

2

Total

Inhabilita para la profesión habitual, pudiendo ejercer otra. **55% BR** (+20% para mayores de 55 años sin trabajo).

3

Absoluta

Incapacidad para cualquier profesión u oficio. **100% BR.**

4

Gran Invalidez

Necesita asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida. **100% BR + complemento 45%** para gastos de cuidado.

Nacimiento y Cuidado del Menor

Prestación por nacimiento, adopción o acogida de menor de 6 años. **Cuantía: 100% de la Base Reguladora.**

Requisitos de cotización previa

Menores de 21 años

No se exige cotización previa.

Entre 21 y 26 años

90 días cotizados en los 7 años previos, o 180 días en toda la vida laboral.

Mayores de 26 años

180 días en los 7 años anteriores, o 360 días en toda la vida laboral.

Duración del permiso

16 semanas

Duración base (+1 semana adicional por cada hijo a partir del segundo o si hay discapacidad).

10 semanas restantes

Se pueden disfrutar de forma simultánea o sucesiva hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses.

6 semanas

ininterrumpidas

Obligatorias e inmediatamente posteriores al parto, adopción o acogida.

Riesgo Durante el Embarazo y la Lactancia Natural



Duración

- **Embarazo:** Hasta que el riesgo cese o se produzca el parto.
- **Lactancia:** Hasta que el bebé cumpla 9 meses.

Se percibe cuando el trabajo repercute negativamente en la salud de la trabajadora, del feto o del hijo lactante. El contrato queda **suspendido** durante este período.

Requisitos y Cuantía

- No se exige período de carencia previo.
- Cuantía: **100% de la BR** por contingencias profesionales.

Corresponsabilidad en el Cuidado del Lactante

Prestación económica que compensa la **reducción de jornada de media hora** por nacimiento o adopción. Solo puede solicitarla **uno de los progenitores** si el otro no la disfruta simultáneamente.

Duración

Desde la finalización de la baja por nacimiento y cuidado del menor hasta que el bebé cumpla **12 meses**.

Requisitos

Los mismos que para la prestación de nacimiento y cuidado del menor: afiliación y períodos mínimos de cotización según la edad.

Cuantía

100% de la Base Reguladora por contingencias profesionales. Compensa la reducción salarial derivada de la disminución de jornada.

Permiso de Lactancia vs. Corresponsabilidad

Dos figuras distintas con finalidades complementarias. Es importante conocer sus diferencias para aplicarlas correctamente.

Concepto	Permiso de Lactancia	Prestación de Corresponsabilidad
Duración	Hasta los 9 meses	Hasta los 12 meses
Modalidad	1 hora al día o acumulada	Reducción de 1/8 a 1/2 jornada
Salario completo	☑ Sí	✗ No (se compensa con prestación SS)
Quién lo solicita	Cualquiera de los progenitores	Uno solo, si el otro no lo utiliza
Trámite	Se acuerda con la empresa	Se solicita a la empresa + Seguridad Social



Prestación por Desempleo

Prestación **contributiva** para personas que, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada entre un **10% y un 70%** con la correspondiente disminución de salario.

01

Afiliación a la SS

Ser trabajador o trabajadora por cuenta ajena afiliado a la Seguridad Social.

02

Solicitud en plazo

Solicitar la prestación en los **15 días hábiles** siguientes al último día trabajado.

03

Inscripción como demandante

Inscribirse en el **SEPE** como demandante de empleo.

04

Cotización mínima

Al menos **360 días cotizados** dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.

Cuantía y Duración de la Prestación por Desempleo

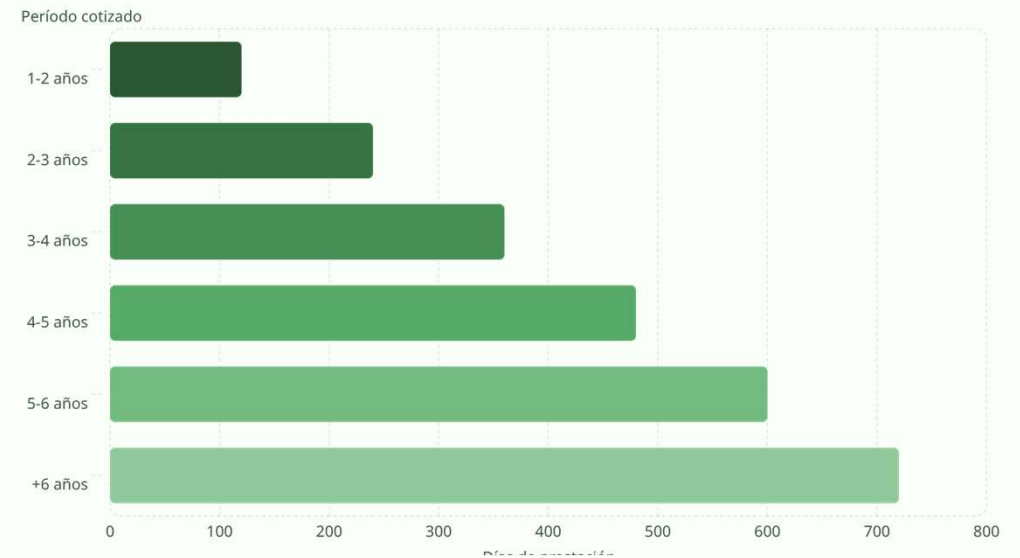
Primeros 180 días

70% de la Base Reguladora

A partir del día 181

60% de la Base Reguladora

❑ Duración mínima: 120 días (2 años cotizados) · Duración máxima: 720 días (6 o más años cotizados)



Subsidio de Desempleo

Prestación de nivel **asistencial (no contributiva)** para personas que han agotado la prestación contributiva, no han cubierto el período mínimo de cotización o son mayores de 52 años.

1

Primeros 6 meses

95% del IPREM ≈ 570 € / mes

2

Meses 7 al 12

90% del IPREM ≈ 540 € / mes

3

Resto del período

80% del IPREM ≈ 480 € / mes

📄 **Duración:** Entre 6 y 30 meses, en función de la edad, acreditación de responsabilidades familiares y otras circunstancias.

Pensión de Jubilación

Prestación económica **vitalicia** para personas trabajadoras que cesan en su actividad por razón de edad. Se exigen al menos **15 años cotizados** en toda la vida laboral, con 2 de ellos en los años previos a la jubilación.

Edad ordinaria 2025

66 años y 8 meses con menos de 38 años cotizados, o **65 años** con 38 o más años cotizados.

Cálculo de la cuantía

La Base Reguladora (BR) se calcula con la media de cotizaciones de los **últimos 25 años**. El porcentaje aplicado depende de los años cotizados.

Requisitos

Estar afiliado a la SS, alcanzar la edad ordinaria y acreditar el período mínimo de cotización exigido.



Ingreso Mínimo Vital (IMV)



Prestación **asistencial permanente** destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Beneficiarios principales

- ❑ **Cuantía base:** 658,81 €/mes para un beneficiario individual. Se incrementa en función del tipo de hogar y número de miembros.

→ Personas en situación de **vulnerabilidad económica** mayores de 23 años que viven solas.

→ **Mujeres mayores de edad** víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual.

→ Jóvenes entre **18 y 22 años** procedentes de centros de protección de menores o personas sin hogar.

Resumen: Principales Prestaciones de la Seguridad Social

Visión general de las prestaciones clave del sistema, con sus características esenciales.

Prestación	Tipo	Cuantía	Duración máx.
Incapacidad Temporal (IT)	Contributiva	60-75% BR (comunes) / 75% BR (lab.)	18 meses
Incapacidad Permanente	Contributiva	Del 33% indemnización al 100%+45% BR	Vitalicia
Nacimiento y cuidado del menor	Contributiva	100% BR	16 semanas
Riesgo embarazo/lactancia	Contributiva	100% BR (prof.)	Hasta parto/9 meses
Prestación por desempleo	Contributiva	70% / 60% BR	720 días
Subsidio de desempleo	Asistencial	80-95% IPREM	30 meses
Jubilación	Contributiva	Variable según años cotizados	Vitalicia
Ingreso Mínimo Vital	Asistencial	Desde 658,81 €/mes	Indefinida